



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEBBY ARIYATI ALIAS DEBI ARYATI ALIAS
DEBBY HANDOKO BINTI BAMBANG SUDARSO;
2. Tempat lahir : Bejarau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalikasa RT.017 RW.004 Kelurahan
Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten
Kotawaringin Timur; atau Jalan Tjilik Riwut KM 3,5
Samping Hotel Asean, Sampit, Kabupaten
Kotawaringin Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb., CPM., DR. Drs. Marsel Selamat, S.H., M.H., Dra. Hj. Siti Ruspita., S.H., Jeffriko Seran, S.H., Rahbiah, S.H., M.H dan Yunanto, S.H, Advokat & Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Law Firm Mahdi & Associates, beralamat di Jalan Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 1, Kavling 108, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12.01/Lfm.Ass/Skk.pdn/Pn.Spt/2022 tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Hamzah Bin Solehan kepada Debby Ariyati tertanggal Gumuk Mas 22 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat izin/pernyataan tertanggal Gumuk Mas 20 Desember 2011;
 - 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Persetujuan Kompensasi atas peminjaman lahan untuk Kegiatan Pertambangan PT. Billy Indonesia Tertanggal 24 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima Surat Keterangan Tanah dari Debby Ariyati;
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang kepada Debby Ariyati tanggal 24 Oktober 2013;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat kesepakatan Rumpun Keluarga dari Debby Ariyanti;
- 1 (satu) slip setoran BRI senilai Rp25.870.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 (satu) slip setoran BRI Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar foto bukti penerimaan uang oleh Debby Ariyanti;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor : 6202042202100003;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Debby Ariyanti;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Handoko;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Debby Ariyanti tanggal 18 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Debby Ariyanti tanggal 18 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Tanah atas nama Pak Hamzah
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Nomor 217 atas nama H. Rahmadi S;
- 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tanah Nomor 218 atas nama Nurdiansyah;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Debby Ariyanti;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) bendel Buku Tanah asli Nomor 218 atas nama Nurdiansyah
- Dikembalikan kepada Saksi Hamzah Bin Solehan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi dari Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso batal demi hukum;
3. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso dari segala Tuntutan/Dakwaan;
5. Mengeluarkan Terdakwa Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso dari rumah Tahanan Negara Sampit;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwa memohon keadilan karena saat ini tanah dan bangunan di atasnya yang telah dibangun oleh Terdakwa, dikuasai seluruhnya oleh Saksi Hamzah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso, pada tanggal 24 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Kalikasa Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula dari terdakwa yang kenal dengan saksi Hamzah Bin Solehan sejak tahun 1997 karena rumah tempat tinggal mereka di Parenggean berdekatan, dan saat itu di tahun 1998 saksi Hamzah Bin Solehan pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Kalikasa sekitar antara KM.1,5 s.d KM.3,5 di Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. H. Rahmadi (sekarang telah meninggal dunia) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kuitansi tertanggal 15 Juli 1998 dengan alas hak berupa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu :

- SHM No. 15.05.04.04.1.00217 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No.217 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.972 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan
- SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.986 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Nurdiansyah,

yang mana Nurdiansyah adalah anak kandung dari H. Rahmadi, dan oleh karena adanya kerusuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2001, saksi Hamzah Bin Solehan bersama istrinya yakni saksi Nuraini Binti Sepetberpindah lalu bertempat tinggal di Jember, Jawa Timur, dan oleh saksi Hamzah Bin Solehan jual beli tanah tersebut baru dibuat Akta Jual Beli antara terdakwa dengan saksi H. Nurdiansyah bin H. Rahmadi dengan Akta Jual Beli Nomor: 858/PRG/JB/VIII/07 tertanggal 26 Juli 2006.

----- Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi Hamzah Bin Solehan mempunyai sebidang tanah di Parenggean, lalu pada tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi Hamzah Bin Solehan di rumahnya di Jember, Jawa Timur, saat itu terdakwa mengutarakan keinginannya kepada saksi Hamzah Bin Solehan untuk membeli tanah saksi Hamzah Bin Solehan tersebut karena beralasan tidak memiliki tempat tinggal serta tempat usaha saat itu, dan mendengar alasan dari terdakwa, saksi Hamzah Bin Solehan dan saksi Nuraini Binti Sepetyang tidak berniat menjual tanahnya merasa kasihan dengan terdakwa maka terdakwa diberi izin oleh saksi Hamzah Bin Solehan untuk menggarap sebagian bidang tanah miliknya yang terletak di sekitar Jalan Parenggean KM.3 tersebut dengan ukuran 25 m x 50 m atau seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan tahun 2016.

----- Lalu di tahun 2013, terdakwa yang mengetahui bahwa PT. Billy Indonesia akan melakukan penambangan Bauksit di Jalan Kalikasa sekitar antara KM.1,5 s.d KM.3,5 di Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur yang diantaranya di tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan dan masyarakat yang tanahnya dilakukan penambangan akan mendapatkan kompensasi dari PT. Billy Indonesia, maka terdakwa mendatangi kembali saksi Hamzah Bin Solehan di rumahnya di Jember, Jawa Timur, yang saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hamzah Bin Solehan, tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan dipermasalahkan oleh pihak masjid, sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



meminta kuasa dan fotokopi surat tanah dari saksi Hamzah Bin Solehan dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pihak masjid, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Hamzah Bin Solehan mempersilahkan terdakwa membuat dan menulis Surat Kuasa untuk ditandatangani saksi Hamzah Bin Solehan, segera terdakwa menulis surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2013 dengan tulisan tangannya di atas kertas, yang salah satu paragrafnya terdakwa menulis kalimat “memberi kuasa atas sebidang tanah yang luasnya lebar 50 panjang 300 m. Tanah tersebut terletak di jln. Kalikasa Km. (sebelah kantor lurah) parenggean.”, oleh karena saksi Hamzah Bin Solehan sudah percaya dengan terdakwa, maka saksi Hamzah Bin Solehan membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa yang ditulis oleh terdakwa, setelah itu surat kuasa tersebut difotokopi, fotokopi surat kuasa dipegang oleh saksi Hamzah Bin Solehan, sedangkan aslinya dipegang oleh terdakwa, selain itu terdakwa menerima dari saksi Hamzah Bin Solehan, fotokopi surat tanah berupa :

- fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Hamzah tertanggal 01 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa Gambar Kasar Tanah An. P. Hamzah;
- fotokopi SHM No. 15.05.04.04.1.00217 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No.217 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.972 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan
- fotokopi SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.986 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Nurdiansyah.

Setelah terdakwa mendapatkan fotokopi surat tanah dari saksi Hamzah Bin Solehan serta membuat surat kuasa, lalu pada surat kuasa tersebut terdakwa menambahkan kalimat pada salah satu paragrafnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi Hamzah Bin Solehan sehingga kalimatnya menjadi “memberi kuasa atas sebidang tanah yang luasnya lebar 50 panjang 300 m. Tanah tersebut terletak di jln. Kalikasa Km. (sebelah kantor lurah) parenggean. Dengan no.Sertifikat Hak Milik.217.218.Surat Pemyataan 02.agustus.2006.”, yang sejatinya menjadi berbeda dengan fotokopi surat kuasa yang ada pada saksi Hamzah Bin Solehan, dan surat kuasa yang telah ditambahkan kalimatnya oleh terdakwa, terdakwa serahkan beserta dengan fotokopi surat tanah kepada pihak PT. Billy Indonesia, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang sebesar Rp255.870.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari PT. Billy Indonesia atas penambangan bauksit di atas tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selain itu, pada tanggal 5 April 2021 bertempat di kantor Kademangan Jalan H. Yumi S. Gharib RT.008 RW.002 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, terdakwa pernah memperlihatkan atau menunjukan 3 (tiga) lembar kuitansi yakni :

- Kuitansi yang tertulis Jember tanggal 28 Oktober 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kuitansi yang tertulis Surabaya tanggal 27 Oktober 2014 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan
- Kuitansi yang tertulis Parenggean tanggal 28 November 2015 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

dihadapan saksi Maslan Jelani Bin Jailani, yang pada ketiga kuitansi tersebut terdapat tanda tangan dari saksi Hamzah Bin Solehan, yang sejatinya saksi Hamzah Bin Solehan tidak pernah bertanda tangan pada ketiga kuitansi tersebut dan tidak pernah menerima uang dari terdakwa terlebih lagi menerima uang sebesar nilai yang tertera pada ketiga kuitansi tersebut, bahkan pada :

- Kuitansi yang tertulis Surabaya tanggal 27 Oktober 2014 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan
- Kuitansi yang tertulis Parenggean tanggal 28 November 2015 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

diakui oleh terdakwa, bahwa kedua kuitansi yang terdapat tanda tangan saksi Hamzah Bin Solehan tersebut adalah kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Hamzah Bin Solehan mengalami kerugian yang saksi Hamzah Bin Solehan menaksir kerugian tersebut sekira sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 263 ayat (1) KUHP*.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso, pada tanggal 24 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Kalikasa Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula dari terdakwa yang kenal dengan saksi Hamzah Bin Solehan sejak tahun 1997 karena rumah tempat tinggal mereka di Parenggean berdekatan, dan saat itu di tahun 1998 saksi Hamzah Bin Solehan pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Kalikasa sekitar antara KM.1,5 s.d KM.3,5 di Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur dari Sdr. H. Rahmadi (sekarang telah meninggal dunia) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kuitansi tertanggal 15 Juli 1998 dengan alas hak berupa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu :

- SHM No. 15.05.04.04.1.00217 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No.217 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.972 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan
- SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.986 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Nurdiansyah, yang mana Nurdiansyah adalah anak kandung dari H. Rahmadi, dan oleh karena adanya kerusuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2001, saksi Hamzah Bin Solehan bersama istrinya yakni saksi Nuraini Binti Sepetberpindah lalu bertempat tinggal di Jember, Jawa Timur, dan oleh saksi Hamzah Bin Solehan jual beli tanah tersebut baru dibuat Akta Jual Beli antara terdakwa dengan saksi H. Nurdiansyah bin H. Rahmadi dengan Akta Jual Beli Nomor: 858/PRG/JB/VIII/07 tertanggal 26 Juli 2006.

----- Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi Hamzah Bin Solehan mempunyai sebidang tanah di Parenggean, lalu pada tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi Hamzah Bin Solehan di rumahnya di Jember, Jawa Timur, saat itu terdakwa mengutarakan keinginannya kepada saksi Hamzah Bin Solehan untuk membeli tanah saksi Hamzah Bin Solehan tersebut karena beralasan tidak memiliki tempat tinggal serta tempat usaha saat itu, dan mendengar alasan dari terdakwa, saksi Hamzah Bin Solehan dan saksi Nuraini Binti Sepetyang tidak berniat menjual tanahnya merasa kasihan dengan terdakwa maka terdakwa diberi izin oleh saksi Hamzah Bin Solehan untuk menggarap sebagian bidang tanah miliknya yang terletak di sekitar Jalan Parenggean KM.3 tersebut dengan ukuran 25 m x 50 m atau seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan tahun 2016.

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



----- Lalu di tahun 2013, terdakwa yang mengetahui bahwa PT. Billy Indonesia akan melakukan penambangan Bauksit di Jalan Kalikasa sekitar antara KM.1,5 s.d KM.3,5 di Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur yang diantaranya di tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan dan masyarakat yang tanahnya dilakukan penambangan akan mendapatkan kompensasi dari PT. Billy Indonesia, maka terdakwa mendatangi kembali saksi Hamzah Bin Solehan di rumahnya di Jember, Jawa Timur, yang saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hamzah Bin Solehan, tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan dipermasalahkan oleh pihak masjid, sehingga terdakwa meminta kuasa dan fotokopi surat tanah dari saksi Hamzah Bin Solehan dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pihak masjid, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Hamzah Bin Solehan mempersilahkan terdakwa membuat dan menulis Surat Kuasa untuk ditandatangani saksi Hamzah Bin Solehan, segera terdakwa menulis surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2013 dengan tulisan tangannya di atas kertas, yang salah satu paragrafnya terdakwa menulis kalimat “memberi kuasa atas sebidang tanah yang luasnya lebar 50 panjang 300 m. Tanah tersebut terletak di jln. Kalikasa Km. (sebelah kantor lurah) parenggean.”, oleh karena saksi Hamzah Bin Solehan sudah percaya dengan terdakwa, maka saksi Hamzah Bin Solehan membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa yang ditulis oleh terdakwa, setelah itu surat kuasa tersebut difotokopi, fotokopi surat kuasa dipegang oleh saksi Hamzah Bin Solehan, sedangkan aslinya dipegang oleh terdakwa, selain itu terdakwa menerima dari saksi Hamzah Bin Solehan, fotokopi surat tanah berupa :

- fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Hamzah tertanggal 01 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa Gambar Kasar Tanah An. P. Hamzah;
- fotokopi SHM No. 15.05.04.04.1.00217 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No.217 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.972 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan
- fotokopi SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.986 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Nurdiansyah.

Setelah terdakwa mendapatkan fotokopi surat tanah dari saksi Hamzah Bin Solehan serta membuat surat kuasa, lalu pada surat kuasa tersebut terdakwa menambahkan kalimat pada salah satu paragrafnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi Hamzah Bin Solehan sehingga kalimatnya menjadi “memberi kuasa atas sebidang tanah yang luasnya lebar 50 panjang 300 m. Tanah tersebut terletak di jln. Kalikasa Km. (sebelah kantor lurah) parenggean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan no.Sertifikat Hak Milik.217.218.Surat Pemyataan 02.agustus.2006.", yang sejatinya menjadi berbeda dengan fotokopi surat kuasa yang ada pada saksi Hamzah Bin Solehan, dan surat kuasa yang telah ditambahkan kalimatnya oleh terdakwa, terdakwa serahkan beserta dengan fotokopi surat tanah kepada pihak PT. Billy Indonesia, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang sebesar Rp.255.870.000,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari PT. Billy Indonesia atas penambangan bauksit di atas tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan.

----- Selain itu, pada tanggal 5 April 2021 bertempat di kantor Kademangan Jalan H. Yumi S. Gharib RT.008 RW.002 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, terdakwa pernah memperlihatkan atau menunjukan 3 (tiga) lembar kuitansi yakni:

- kuitansi yang tertulis Jember tanggal 28 Oktober 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- kuitansi yang tertulis Surabaya tanggal 27 Oktober 2014 senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan
- kuitansi yang tertulis Parenggean tanggal 28 November 2015 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

dihadapan saksi Maslan Jelani Bin Jailani, yang pada ketiga kuitansi tersebut terdapat tanda tangan dari saksi Hamzah Bin Solehan, yang sejatinya saksi Hamzah Bin Solehan tidak pernah bertanda tangan pada ketiga kuitansi tersebut dan tidak pernah menerima uang dari terdakwa terlebih lagi menerima uang sebesar nilai yang tertera pada ketiga kuitansi tersebut, bahkan pada :

- kuitansi yang tertulis Surabaya tanggal 27 Oktober 2014 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan
- kuitansi yang tertulis Parenggean tanggal 28 November 2015 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

diakui oleh terdakwa, bahwa kedua kuitansi yang terdapat tanda tangan saksi Hamzah Bin Solehan tersebut adalah kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Hamzah Bin Solehan mengalami kerugian yang saksi Hamzah Bin Solehan menaksir kerugian tersebut sekira sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.



Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Kedung Lengkong RT.002 RW.016 Kelurahan Menampu Kecamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula dari terdakwa yang kenal dengan saksi Hamzah Bin Solehan sejak tahun 1997 karena rumah tempat tinggal mereka di Parenggean berdekatan, dan saat itu di tahun 1998 saksi Hamzah Bin Solehan pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Kalikasa sekitar antara KM.1,5 s.d KM.3,5 di Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur dari Sdr. H. Rahmadi (sekarang telah meninggal dunia) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kuitansi tertanggal 15 Juli 1998 dengan alas hak berupa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu :

- SHM No. 15.05.04.04.1.00217 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No.217 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.972 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan
- SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.986 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Nurdiansyah,

yang mana Nurdiansyah adalah anak kandung dari H. Rahmadi, dan oleh karena adanya kerusuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2001, saksi Hamzah Bin Solehan bersama istrinya yakni saksi Nuraini Binti Sepetberpindah lalu bertempat tinggal di Jember, Jawa Timur, dan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Bin Solehan jual beli tanah tersebut baru dibuat Akta Jual Beli antara terdakwa dengan saksi H. Nurdiansyah bin H. Rahmadi dengan Akta Jual Beli Nomor: 858/PRG/JB/VIII/07 tertanggal 26 Juli 2006.

----- Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi Hamzah Bin Solehan mempunyai sebidang tanah di Parenggean, lalu pada tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi Hamzah Bin Solehan di rumahnya di Jember, Jawa Timur, saat itu terdakwa mengutarakan keinginannya kepada saksi Hamzah Bin Solehan untuk membeli tanah saksi Hamzah Bin Solehan tersebut karena beralasan tidak memiliki tempat tinggal serta tempat usaha saat itu, dan mendengar alasan dari terdakwa, saksi Hamzah Bin Solehan dan saksi Nuraini Binti Sepetyang tidak berniat menjual tanahnya merasa kasihan dengan terdakwa maka terdakwa diberi izin oleh saksi Hamzah Bin Solehan untuk menggarap sebagian bidang tanah miliknya yang terletak di sekitar Jalan Parenggean KM.3 tersebut dengan ukuran 25 m x 50 m atau seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan tahun 2016.

----- Lalu di tahun 2013, terdakwa yang mengetahui bahwa PT. Billy Indonesia akan melakukan penambangan Bauksit di Jalan Kalikasa sekitar antara KM 1,5 s.d KM 3,5 di Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur yang diantaranya di tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan dan masyarakat yang tanahnya dilakukan penambangan akan mendapatkan kompensasi dari PT. Billy Indonesia, maka pada tanggal 22 Oktober 2013 terdakwa mendatangi kembali saksi Hamzah Bin Solehan di rumahnya di Dusun Kedung Lengkong RT.002 RW.016 Kelurahan Menampu Kecamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hamzah Bin Solehan, tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan dipermasalahkan oleh pihak masjid, sehingga terdakwa meminta kuasa dan fotokopi surat tanah dari saksi Hamzah Bin Solehan dengan alasan untuk ditunjukan kepada pihak masjid, sedangkan yang sebenarnya terdakwa bermaksud agar saksi Hamzah Bin Solehan percaya kepada terdakwa dan tergerak hatinya sehingga atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Hamzah Bin Solehan mempersilahkan terdakwa membuat dan menulis Surat Kuasa untuk ditandatangani saksi Hamzah Bin Solehan, segera terdakwa menulis surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2013 dengan tulisan tangannya di atas kertas, yang salah satu paragrafnya terdakwa menulis kalimat “memberi kuasa atas sebidang tanah yang luasnya lebar 50 panjang 300 m. Tanah tersebut terletak di jln. Kalikasa Km. (sebelah kantor lurah) parenggean.”, oleh karena saksi Hamzah Bin Solehan sudah percaya dengan terdakwa, maka saksi Hamzah Bin Solehan membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa yang ditulis oleh terdakwa, setelah itu surat kuasa tersebut difotokopi, fotokopi surat kuasa

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh saksi Hamzah Bin Solehan, sedangkan aslinya dipegang oleh terdakwa, selain itu terdakwa menerima dari saksi Hamzah Bin Solehan, fotokopi surat tanah berupa:

- fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Hamzah tertanggal 01 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa Gambar Kasar Tanah An. P. Hamzah;
- fotokopi SHM Nomor 15.05.04.04.1.00217 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No.217 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.972 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan
- fotokopi SHM Nomor 15.05.04.04.1.00218 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.986 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Nurdiansyah.

Setelah terdakwa mendapatkan fotokopi surat tanah dari saksi Hamzah Bin Solehan serta membuat surat kuasa, lalu pada surat kuasa tersebut terdakwa menambahkan kalimat pada salah satu paragrafnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi Hamzah Bin Solehan sehingga kalimatnya menjadi “memberi kuasa atas sebidang tanah yang luasnya lebar 50 panjang 300 m. Tanah tersebut terletak di jln. Kalikasa Km. (sebelah kantor lurah) parenggean. Dengan no.Sertifikat Hak Milik.217.218.Surat Pemyataan 02.agustus.2006.”, selanjutnya surat kuasa beserta dengan fotokopi surat tanah terdakwa serahkan kepada pihak PT. Billy Indonesia, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang sebesar Rp255.870.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari PT. Billy Indonesia atas penambangan bauksit di atas tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Hamzah Bin Solehan mengalami kerugian yang saksi Hamzah Bin Solehan menaksir kerugian tersebut sekira sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa *Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP*.

Atau

Keempat

----- Bahwa terdakwa *Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso*, pada Minggu tanggal 27 Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kalikasa Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula dari terdakwa yang kenal dengan saksi Hamzah Bin Solehan sejak tahun 1997 karena rumah tempat tinggal mereka di Parenggean berdekatan, dan saat itu di tahun 1998 saksi Hamzah Bin Solehan pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Kalikasa sekitar antara KM.1,5 s.d KM.3,5 di Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur dari Sdr. H. Rahmadi (sekarang telah meninggal dunia) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kuitansi tertanggal 15 Juli 1998 dengan alas hak berupa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu:

- SHM No. 15.05.04.04.1.00217 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No.217 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.972 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan
- SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal penerbitan 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean yang tercantum luas tanah 1.986 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Nurdiansyah,

yang mana Nurdiansyah adalah anak kandung dari H. Rahmadi, dan oleh karena adanya kerusakan di Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2001, saksi Hamzah Bin Solehan bersama istrinya yakni saksi Nuraini Binti Sepetberpindah lalu bertempat tinggal di Jember, Jawa Timur, dan oleh saksi Hamzah Bin Solehan jual beli tanah tersebut baru dibuat Akta Jual Beli antara terdakwa dengan saksi H. Nurdiansyah bin H. Rahmadi dengan Akta Jual Beli Nomor: 858/PRG/JB/VIII/07 tertanggal 26 Juli 2006.

----- Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi Hamzah Bin Solehan mempunyai sebidang tanah di Parenggean, lalu pada tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi Hamzah Bin Solehan di rumahnya di Jember, Jawa Timur, saat itu terdakwa mengutarakan keinginannya kepada saksi Hamzah Bin Solehan untuk membeli tanah saksi Hamzah Bin Solehan tersebut karena beralasan tidak memiliki tempat tinggal serta tempat usaha saat itu, dan mendengar alasan dari terdakwa, saksi Hamzah Bin Solehan dan saksi Nuraini Binti Sepetyang tidak berniat menjual tanahnya merasa kasihan dengan terdakwa maka terdakwa diberi izin oleh saksi Hamzah Bin Solehan untuk menggarap sebagian bidang tanah miliknya yang terletak di sekitar Jalan Parenggean KM.3 tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 25 m x 50 m atau seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan tahun 2016.

----- Kemudian di tahun 2016, terdakwa menghubungi saksi Hamzah Bin Solehan dan meminta untuk datang ke Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur untuk keperluan terdakwa akan membeli tanah milik saksi Hamzah Bin Solehan dan meminta agar saksi Hamzah Bin Solehan membawa dokumen asli surat tanah berupa Sertipikat Tanah dan Akta Jual Beli, setelah saksi Hamzah Bin Solehan tiba di Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, terdakwa malah membawa saksi Hamzah Bin Solehan ke Bank Mandiri Sampit dengan maksud terdakwa menjaminkan dokumen asli surat tanah yang dibawa oleh saksi Hamzah Bin Solehan, dan setelah dokumen asli surat tanah berupa SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean atas nama Nurdiansyah dan Akta Jual Beli Nomor: 858/PRG/JP/VIII/07 tertanggal 26 Juli 2006 diterima pihak Bank Mandiri Sampit, beberapa hari kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamzah Bin Solehan bahwa terdakwa mendapat kabar melalui sms (pesan singkat handphone) dari Bank Mandiri yang mengabarkan bahwa permintaan pinjaman terdakwa akan cair di hari Senin, mendengar itu saksi Hamzah Bin Solehan yakin sehingga saksi Hamzah Bin Solehan pulang kembali ke Jember Jawa Timur, dan pada hari rabu malam saksi Hamzah Bin Solehan teringat apa yang disampaikan terdakwa, maka saksi Hamzah Bin Solehan menghubungi terdakwa, dan ternyata terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamzah Bin Solehan bahwa permohonan pinjaman terdakwa ditolak oleh Bank Mandiri, sehingga saksi Hamzah Bin Solehan meminta kembali dokumen asli surat tanah berupa SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean atas nama Nurdiansyah dan Akta Jual Beli Nomor: 858/PRG/JP/VIII/07 tertanggal 26 Juli 2006 untuk dikembalikan kepada saksi Hamzah Bin Solehan, namun terdakwa tidak menyerahkan kembali dokumen asli surat tanah berupa SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean atas nama Nurdiansyah dan Akta Jual Beli Nomor: 858/PRG/JP/VIII/07 tertanggal 26 Juli 2006 kepada saksi Hamzah Bin Solehan, bahkan oleh terdakwa SHM No. 15.05.04.04.1.00218 tanggal 16 Maret 1998 dengan hak milik No. 218 Desa Parenggean atas nama Nurdiansyah tersebut terdakwa serahkan atau gadaikan kepada saksi ERNI OE binti OE ENGLI sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi ERNI OE binti OE ENGLI pada tanggal 27 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Hamzah Bin Solehan mengalami kerugian yang saksi Hamzah Bin Solehan menaksir kerugian tersebut sekira

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 2 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt atas nama Terdakwa Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamzah Bin Solehan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 1997 karena merupakan tetangga sebelah rumah Saksi di Perenggean;
 - Bahwa karena kerusuhan di Sampit, kemudian Saksi dan keluarga pindah ke Jember dan bertempat tinggal di Jember, Jawa Timur;
 - Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi di Jember bersama suaminya dengan tujuan ingin membeli tanah milik Saksi namun Saksi saat itu tidak ingin menjual karena belum memerlukan uang;
 - Bahwa kemudian ditahun yang sama, Terdakwa kembali menemui Saksi di Jember agar mau menjual tanah Saksi kepada Terdakwa, namun Saksi masih tetap tidak ingin menjual tanah yang dimaksud, selanjutnya karena rasa kasihan terhadap Terdakwa yang dahulunya merupakan tetangga saat Saksi masih tinggal di Parenggean, dan Saksi beserta keluarga telah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri yang telah beberapa kali mendatangi Saksi dan keluarga Saksi di Jember

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan alasan sangat memerlukan tempat tinggal karena tidak memiliki tempat tinggal dan tempat usaha saat itu, lalu Saksi beserta isteri mengambil inisiatif untuk meminjamkan lokasi sebagian tanah milik Saksi selama 5 (lima) tahun kepada Terdakwa tanpa meminta imbalan;
- Bahwa sebagian tanah yang Saksi pinjamkan tersebut yaitu dengan ukuran 25 meter x 50 meter atau seluas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah milik Saksi yang bersertifikat Nomor 217;
 - Bahwa niat Saksi saat itu setelah 5 (lima) tahun kemudian, barulah Saksi akan menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, tetapi niat tersebut tidak pernah dituangkan ke dalam surat atau dokumen apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa tanah milik Saksi di Jalan Kalikasa Desa Parenggean tersebut memiliki 2 (dua) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 217 yang tercantum luas tanah 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan satunya lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 218 yang tercantum luas tanah 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi atas nama pemegang hak Nurdiansyah;
 - Bahwa letak tanah tersebut bersebelahan yang berada di Jalan Kalikasa KM 3 Kecamatan Perenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi yang telah saksi beli dari H. Rahmadi pada sekira tahun 1998 dengan bukti kwitansi dan tanah yang satu lagi Saksi beli dari H. Nurdiansyah pada sekira tahun 2006 dengan bukti Akta Jual Beli;
 - Bahwa nama pemilik dalam sertifikat hak milik tersebut belum sempat Saksi balik nama menjadi nama Saksi;
 - Bahwa sekira tahun 2013, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi di Jember bersama dengan suaminya dan menyampaikan apabila sebagian tanah milik Saksi telah diakui sebagai tanah milik Masjid;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta kuasa atas tanah Saksi tersebut dan fotokopi surat tanah dari saksi dengan alasan untuk ditunjukan kepada pihak masjid, untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Saksi yang diserahkan kepengurusannya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi setuju dengan permintaan Terdakwa tersebut, lalu Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk membuat dan menulis Surat Kuasa untuk ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat kuasa dengan tulisan tangan tertanggal 22 Oktober 2013, yang salah satu paragrafnya terdakwa menulis kalimat "*memberi kuasa atas sebidang tanah yang luasnya lebar 50 panjang 300 m. Tanah tersebut terletak di jln. Kalikasa Km. (sebelah kantor lurah) parenggean.*";
- Bahwa setelah surat kuasa tersebut jadi, lalu Saksi membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa yang ditulis oleh terdakwa tersebut, setelah itu surat kuasa tersebut difotokopi, dan fotokopi surat kuasa dipegang oleh saksi, sedangkan surat kuasa yang asli dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli tanah milik Saksi, maka Terdakwa meminta Saksi segera berangkat ke Sampit dan membawa dokumen asli sertifikat tanah dan akta jual beli;
- Bahwa kemudian Saksi ke Sampit sambil membawa sertifikat tanah milik Saksi Nomor 218 yang masih tertulis pemegang hak yaitu Nurdiansyah dan Surat Akta Jual Beli Tanah tersebut yang asli;
- Bahwa sesampainya di Sampit, Saksi malah dibawa oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Sampit untuk meminjamkan uang dengan cara sertifikat nomor 218 milik Saksi dijadikan jaminan beserta Surat Akta Jual Beli tanah tersebut dan saat itu Saksi tidak keberatan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan pesan lewat *whatsapp (wa)* kepada Saksi yang isi pesannya menginformasikan apabila pinjaman dari Bank Mandiri akan cair pada hari Senin;
- Bahwa kemudian Saksi ada urusan ke Jawa, sehingga Saksi pulang ke Jawa tanpa menunggu pencairan uang dari Bank Mandiri, tetapi saat tiba masa pencairan dana dari bank pada hari Senin, Saksi tidak juga mendengar kabar pencairan pinjaman tersebut dari Terdakwa, sehingga kemudian pada hari Rabu malam, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan uang pinjaman dari Bank Mandiri tersebut dikirim, lalu Terdakwa saat itu menjawab pinjamannya dengan pihak Bank Mandiri tidak jadi cair karena di Terdakwa *diblacklist* oleh pihak Bank Mandiri;
- Bahwa niat Saksi yang semula hendak menjual tanah kepada Terdakwa, tidak jadi Saksi lakukan setelah Saksi membicarakan masalah tersebut kepada keluarga besar Saksi;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gagal meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah, sertifikat tanah nomor 218 tersebut masih dipegang oleh Terdakwa, dan beberapa kali Saksi meminta agar sertifikat tanah diserahkan kepada Saksi, tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan sertifikat tersebut dengan berbagai alasan;
- Bahwa pada sekira tahun 2017, Saksi mendengar dari tetangga Saksi di Parenggean, bahwa pada tahun 2013, Terdakwa telah menjual kandungan bauksit di lahan milik Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut kepada PT. Billy tanpa diketahui dan tanpa seizin dari Saksi sebagai pemilik tanah;
- Bahwa menurut informasi dari para tetangga Saksi di lokasi tanah Saksi tersebut, Terdakwa telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari PT. Billy dan uang tersebut sampai saat ini tidak pernah diserahkan kepada Saksi selaku pemilik tanah, bahkan apabila Saksi tanya, Terdakwa selalu menyangkal dan menyatakan bahwa tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah milik Saksi tersebut, dan Saksi melihat bekas galian di tanah Saksi yang diduga galian bauksit tersebut masih ada di lapangan;
- Bahwa Terdakwa ada membangun bengkel di tanah yang Saksi pinjamkan tersebut dan telah mendirikan cafe serta rumah permanen di tanah milik Saksi yang berada di sebelah tanah yang Saksi pinjamkan tersebut tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa cafe dan rumah permanen yang didirikan oleh Terdakwa tersebut bukanlah tanah yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa, sedangkan tanah yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa malah dibangun bengkel;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar dan mengetahui kemudian apabila sertifikat tanah Nomor 218 yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tersebut, ada pada Saksi Ernie alias Mama Sinyo sebagai jaminan karena Terdakwa tidak dapat membayar hutang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Ernie alias Mama Sinyo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi kepada Saksi Emi alias Mama Sinyo tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga telah membuat pernyataan palsu dan menyesatkan yang baru diketahui oleh Saksi pada saat Saksi dipanggil untuk menghadiri sidang adat oleh pihak Lembaga Kedomangan Adat

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Dayak Kecamatan Parenggean pada bulan Maret 2021 lalu, yang pada saat itu Terdakwa telah menyatakan dalam salah satu point pengaduannya bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah ada perjanjian lisan bahwa tanah tersebut sudah dibeli seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara dicicil, yang menurut pernyataan Terdakwa dirinya pada tahun 2013 sudah membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila pada tahun 2014 Terdakwa telah membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2015 Terdakwa telah membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa juga ada kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani Saksi;
- Bahwa terhadap hal tersebut, Saksi sangat keberatan dan sama sekali tidak bisa menerimanya, karena apa yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan, karena peristiwa yang sebenarnya antara Saksi dan Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan tindakan jual beli tanah yang dimaksud, termasuk adanya tanda tangan Saksi yang telah menerima sejumlah uang sebanyak beberapa kali seperti dimaksud dalam beberapa kwitansi yang dinyatakan Terdakwa tersebut, dan Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi apapun terkait jual beli tanah dengan Terdakwa sejak 2011 hingga laporan ini disampaikan, sehingga Saksi mencurigai Terdakwa telah memalsukan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi juga melihat dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi, bahwa terdapat tambahan tulisan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa tambahan tersebut yaitu tulisan “dengan no. Sertifikat Hak Milik 217.218. Surat Pernyataan 02-Agustus-2006.”, sehingga dalam surat kuasa tersebut yang tadinya dalam salah satu paragraf hanya tertulis “memberi kuasa atas sebidang tanah yang luasnya lebar 50 panjang 300 m. Tanah tersebut terletak di jln. Kalikasa Km. (sebelah kantor lurah) parenggean,” karena ditambah kata-katanya sehingga menjadi “memberi kuasa atas sebidang tanah yang luasnya lebar 50 panjang 300 m. Tanah tersebut terletak di jln. Kalikasa Km. (sebelah kantor lurah) parenggean no. Sertifikat Hak Milik 217.218. Surat Pernyataan 02-Agustus-2006.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menguasai, merusak bidang tanah, menjual kandungan mineral bauksit di dalam tanah serta telah memalsukan tanda tangan milik Saksi dan selain itu telah menggadaikan sertifikat tanah nomor 218 milik Saksi kepada Saksi Emi alias Mama Sinyo, Saksi merasa tidak bisa menerima tindakan tersebut, dan akibat perbuatan tersebut Saksi telah mengalami kerugian baik secara moril maupun materil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, yaitu:
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi di Jawa adalah Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa, bukan bersama suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Saksi pada tahun 2013 pada saat itu diserahkan di Jawa;
- Bahwa mengenai PT. Billy Indonesia yang akan menambang bauksit di tanah tersebut, sebelumnya sudah dibicarakan oleh Terdakwa kepada Saksi dan keluarganya, dan sebagian uang kompensasi atas kerjasama tersebut ada Terdakwa berikan kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebagian uang pinjaman Saksi kepada Saksi Emi alias Mama Sinyo, ada Terdakwa serahkan kepada Saksi secara tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sebagai cicilan tanah tersebut kepada Saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara mencicil melalui transfer bank;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Nuraini Binti Sepet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Hamzah Bin Solehan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi pada saat Saksi berdomisili di Parenggean;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Jawa bersama anaknya dengan tujuan awalnya hendak silaturahmi dan saat itu Terdakwa bercerita mau membeli tanah milik Saksi dan suami Saksi yang berada di Parenggean;
- Bahwa satahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki tanah di Parenggean;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami Saksi yaitu Saksi Hamzah mengatakan apabila tanah milik suami Saksi tersebut tidak dijual karena anak-anak Saksi masih kecil-kecil dan belum membutuhkan uang;
- Bahwa karena merasa kasihan, melihat Terdakwa datang jauh-jauh dari Sampit dan memerlukan tempat tinggal, maka suami Saksi berinisiatif untuk meminjamkan tanah milik suami Saksi tersebut dengan niat selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2011 tersebut sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa tanah milik suami Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa tanpa meminta imbalan apapun karena merasa kasihan dengan Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa juga menjaga tanah milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut bersebelahan dan memiliki 2 (dua) sertifikat atas nama pemilik lama yang belum sempat dibaliknamakan atas nama suami Saksi;
- Bahwa tanah milik suami Saksi terletak di Jalan Kalikasa Desa Parenggean dengan pertama Sertifikat Hak Milik Nomor 217 yang tercantum luas tanah 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan satunya lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 218 yang tercantum luas tanah 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi atas nama pemegang hak Nurdiansyah;
- Bahwa letak tanah tersebut bersebelahan yang berada di Jalan Kalikasa KM 3 Kecamatan Perenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa datang bersama suaminya yaitu Saudara Handoko dan memberitahukan apabila tanah milik suami Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut dipermasalahkan oleh pihak masjid dengan alasan tanah milik suami Saksi tersebut diakui oleh pihak masjid adalah milik masjid;
- Bahwa karena alasan permasalahan tanah dengan masjid tersebut, sehingga Terdakwa meminta surat kuasa dari suami Saksi kepada Terdakwa yang kurang lebih isinya bahwa Terdakwa diberi kuasa untuk memelihara dan mengurus tanah tersebut;
- Bahwa kemudian suami Saksi setuju dengan permintaan Terdakwa tersebut, lalu suami Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk membuat dan menulis Surat Kuasa untuk ditandatangani oleh suami Saksi;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi juga ada melihat pada saat Terdakwa menulis surat kuasa tersebut bersama dengan suami Saksi, ;
- Bahwa pada tahun 2016, suami Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli tanah milik suami Saksi, maka Terdakwa meminta suami Saksi segera berangkat ke Sampit dan membawa dokumen asli sertifikat tanah dan akta jual beli;
- Bahwa kemudian suami Saksi ke Sampit sambil membawa 1 (satu) sertifikat tanah milik suami Saksi Nomor 218 yang masih tertulis pemegang hak yaitu Nurdiansyah dan Surat Akta Jual Beli Tanah tersebut yang asli dengan Nomor 859;
- Bahwa sesampainya di Sampit, sertifikat tanah tersebut malah dipakai oleh Terdakwa sebagai jaminan ke Bank Mandiri Sampit untuk meminjamkan uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan apabila pinjamannya dengan pihak Bank Mandiri tidak jadi cair karena di Terdakwa di *blacklist* oleh pihak Bank Mandiri;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan dokumen asli sertifikat tanah dan akta jual beli kepada suami Saksi namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan;
- Bahwa ternyata sertifikat tanah Nomor 218 yang suami Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tersebut, ada pada Saksi Ernie alias Mama Sinyo sebagai jaminan karena Terdakwa tidak dapat membayar hutang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Emie alias Mama Sinyo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi kepada Saksi Emi alias Mama Sinyo tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari suami Saksi maupun Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada dan tidak pernah suami Saksi ataupun Saksi berniat hendak menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar apabila Terdakwa pernah menjual kandungan bauksit di lahan milik suami Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut kepada PT. Billy tanpa diketahui dan tanpa seizin dari suami Saksi sebagai pemilik tanah;
- Bahwa menurut informasi dari para tetangga Saksi di lokasi tanah Saksi tersebut, Terdakwa telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari PT. Billy dan uang tersebut sampai saat ini tidak pernah diserahkan kepada Saksi maupun

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi selaku pemilik tanah, bahkan Terdakwa selalu menyangkal dan menyatakan bahwa tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada membangun bengkel, mendirikan cafe dan rumah permanen di tanah milik suami Saksi yang pinjamkan kepada Terdakwa tersebut tanpa izin dari Saksi maupun suami Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa datang ke Jawa bersama dengan ayah Terdakwa, buka suami Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan suami Saksi mengetahui tentang gadai surat tanah kepada Saksi Erni;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada Saksi, tetapi kepada suami Saksi;
 - Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Ernie Oe binti Oe Engki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2010 di Desa Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Saksi Hamzah dan pada tahun 2019, Saksi Hamzah datang kepada Saksi dan menanyakan masalah sertifikat tanah miliknya yang ada pada Saksi;
- Bahwa penyebab sertifikat Saksi Hamzah ada pada Saksi, karena pada awalnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena telah berbelanja di toko milik Saksi, tetapi setelah Saksi menagihnya kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak mempunyai uang untuk membayarnya;
- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa berkata akan menjual tanah miliknya seharga Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) di Jalan Kalakasa KM 1,5 Parenggean, tetapi hanya separuh dari tanahnya saja sehingga akhirnya kami sepakati jual beli tersebut secara lisan, lalu Terdakwa menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi menyuruh agar Terdakwa segera melakukan proses pemecahan sertifikat tanah yang Terdakwa jual tersebut dan dibalik nama atas nama Saksi;
- Bahwa selama proses balik nama tersebut, beberapa kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi yang totalnya sejumlah Rp51.925.000,00

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang prosesnya selama beberapa kali pembayaran, yang Saksi lupa berapa kali tepatnya pembayaran tersebut;

- Bahwa pembayaran tanah oleh Saksi tersebut ada yang dilakukan dalam bentuk uang tunai, ada yang transfer dan ada yang berbentuk barang sembako yang diambil oleh Terdakwa dari toko Saksi;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun ternyata tidak ada kejelasan masalah jual beli tersebut, sehingga Saksi menelpon Terdakwa tetapi tidak pernah diangkat, dan Saksi mengirimkan pesan via *whatsapp* tetapi tidak pernah dibalas, sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di Parenggean tanggal 27 Januari 2019;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa sepakat bahwa masalah uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa dianggap pinjaman dengan jaminan sertifikat tersebut sebagaimana kwitansi yang dibuat yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut atas nama Nurdiansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau sertifikat tersebut ternyata adalah milik orang lain yang menurut informasi adalah milik Saksi Hamzah dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi Hamzah;
- Bahwa Saksi mau membeli tanah tersebut karena percaya dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan apabila tanah tersebut adalah miliknya, karena di atas tanah itu ada cafe milik Terdakwa dan disamping cafe ada bengkel milik suami Terdakwa;
- Bahwa saat ini sertifikat ada pada pihak kepolisian dan telah diambil secara paksa karena awalnya Saksi tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut, lalu Saksi mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya diam dan menunduk saja;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut sekitar tahun 2018 dengan tujuan mencocokkan antara luas tanah dengan luas yang tercatat di sertifikat nomor 218 yang dijadikan jaminan atas hutang Terdakwa kepada Saksi, dan di atas tanah tersebut berdiri cafe;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan, yaitu:
- Bahwa tidak ada Terdakwa tidak mengangkat telpon dan tidak ada Terdakwa tidak menjawab pesan via *whatsapp* dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi ke lokasi tanah;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Rony Paslah bin Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Billy Indonesia jabatan saya sebagai Karyawan Assisten Surveior bagian Pengukuran PT. Billy Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memetakan, mengukur lahan-lahan yang berhubungan dengan Perusahaan PT. Billy Indonesia;
- Bahwa pada tahun 2013 PT. Billy Indonesia berkantor di Jalan Kali Kasa KM 3 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Kemudian PT. Billy Indonesia sempat vakum, kemudian beroperasi kembali pada sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa PT. Billy Indonesia bergerak di bidang tambang bauksit dan pada tahun 2013 pernah memproduksi tambang berupa bauksit, namun hanya bertahan selama tahun 2013 saja;
- Bahwa Saksi pernah mengukur lahan Terdakwa, luasnya sekitar 1,803 (satu koma delapan nol tiga) meter persegi, yang terletak di Jalan Kali Kasa KM 3, samping Kantor Kelurahan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur karena rencananya akan dilakukan penambangan bauksit di lahan tersebut;
- Bahwa di lahan tersebut dilakukan penambangan dengan menggunakan alat berat untuk diambil tambang bauksitnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa bukti kepemilikan tanah Terdakwa tersebut, namun menurut saya, syaratnya transaksi pembayaran harus menunjukkan syarat kepemilikan atau legalitas dari lahan tersebut kepada Bagian Keuangan PT. Billy Indonesia, yang pada saat itu adalah Bapak Sutrisno, kemudian uang tersebut baru akan dibayarkan;
- Bahwa dokumen tersebut sebagai jaminan untuk melakukan penambangan bauksit di lahan tersebut, setelah selesai diambil bauksit tersebut, kemudian lahan ditutup kembali, lalu dokumen lahan kembali diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa lahan yang digali oleh PT. Billy Indonesia tepatnya Saksi tidak ingat;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukan titik saat pengukuran adalah Terdakwa sendiri dan tanah itu sudah dipatok-patok dan Saksi hanya mengambil koordinat saja;
- Bahwa lahan tersebut setelah digali, lalu diambil sampel kemudian ditutup kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang kompensasi yang diserahkan oleh PT. Billy Indonesia kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. H. Nurdiansyah bin H. Rahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hamzah sejak tahun 1997 karena merupakan tetangga Saksi di Parenggean, selain itu juga Saksi Hamzah pernah membeli tanah milik ayah Saksi yang dalam Sertifikat itu atas nama Saksi yaitu Nudiansyah sekitar tahun 1998;
- Bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh Saksi Hamzah dari ayah Saksi tersebut berada di Jalan Kalikasa sekitar KM 2,5 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi di Parenggean pada tanggal 15 Juli 1998 sesuai kwitansi yang di tanda tangani oleh almarhum ayah Saksi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kwitansi asli masih ada dengan Saksi Hamzah dan juga ada Akta Jual Belinya nomor 858/PRG/JB/VIII/06 tanggal 26 Juli 2006 dari Camat Parenggean saduara Bardy Baen, S.Sos;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut saat jual beli atas nama Saksi dengan sertifikat nomor 218 seluas tanah 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi dan setelah dibeli oleh Saksi Hamzah, setahu Saksi belum pernah dibalik nama;
- Bahwa sekitar tahun 2018, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak bertemu di lokasi tanah yang dibeli untuk meminta tanda tangan Saksi dengan alasan mau balik nama sertifikat atas nama Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa ada bertemu lalu Saksi diminta untuk menandatangani dalam surat balik nama tetapi sepengetahuan Saksi, tanah tersebut belum pernah balik nama sampai sekarang;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ingin membalik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Terdakwa, tetapi saat itu Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah ada jual beli atau tidak dari Saksi Hamzah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Erni alias Mama Sinyo yang memberitahu Saksi bahwa ada sertifikat atas nama Saksi yang digadai kepada Saksi Erni alias Mama Sinyo, sehingga Saksi menjadi terkejut lalu memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Hamzah;
- Bahwa bangunan yang Saksi lihat di atas tanah tersebut saat ini adalah rumah dan cafe yang dibangun Terdakwa dan disebelahnya dibangun bengkel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Dadang Yogi Brata bin Suwoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi bekerja di PT. Billy Indonesia selaku Direktur Utama sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini dengan alamat kantor saya di Jalan Muara Karang Blok L Selatan Nomor 2, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa PT. Billy Indonesia merupakan usaha pertambangan bauksit dan nikel;
- Bahwa PT. Billy Indonesia melaksanakan penambangan bauksit itu di Kalimantan Tengah dan nikel itu di Sulawesi Utara tetapi saat ini di Sulawesi Utara sudah tutup;
- Bahwa PT. Billy Indonesia melakukan penambangan bauksit di Kalimantan Tengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di Parenggean sekitar tahun 2013 lalu berhenti dan baru sekarang mau mulai lagi di lokasi yang sama sejak tahun 2021;
- Bahwa dalam kegiatan proses penambangan PT. Billy Indonesia ada kerjasama dengan masyarakat dalam hal lahan yaitu dengan membeli atau pinjam pakai lahan milik masyarakat yang kami tuangkan dalam surat perjanjian jual beli atau perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan;
- Bahwa PT. Billy Indonesia memiliki ijin yang diantaranya Ijin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa pada tahun 2013, PT. Billy Indonesia ada bekerja sama dengan masyarakat berupa peminjaman lahan untuk kegiatan pertambangan

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya kerjasama dengan Terdakwa sesuai dengan perjanjian tanggal 24 Oktober 2013;

- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa kompensasi atas peminjaman lahan sesuai dengan perjanjian tanggal 24 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp 255.870.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut didokumentasikan berupa foto Terdakwa berdua dengan seorang wanita sebagaimana dalam barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa lokasi Terdakwa tersebut tidak ada bauksitnya dan hanya dibuat untuk akses jalan saja oleh PT. Billy Indonesia;
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan lahan dari Terdakwa adalah 4 (empat) buku surat kepemilikan tanah yang terdiri dari 2 (dua) buku sertifikat dan 2 (dua) buku Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa menurut Manager Keuangan PT. Billy Indonesia yaitu saudara Sutrisno, saat itu Terdakwa menyerahkan fotokopi dokumen kepemilikan tanah kepada PT. Billy Indonesia;
- Bahwa Saksi lupa surat atau dokumen apa saja yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuktikan bahwa lahan yang dipakai oleh PT. Billy Indonesia adalah miliknya;
- Bahwa dari barang bukti, ada 4 (empat) orang nama dalam dokumen lahan yang dipergunakan Terdakwa untuk meminjamkan lahan kepada PT. Billy Indonesia, dan 1 (satu) dokumen atas nama Terdakwa tetapi ada 3 (tiga) nama atas nama orang lain, tetapi PT. Billy Indonesia;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) nama tersebut, setahu Saksi PT. Billy tidak ada melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang atas nama dalam buku-buku tanah tersebut karena merasa yakin sebab karena ada Camat Parenggean dan Lurah Parenggean saat itu yang ikut bertanda tangan dalam perjanjian kerjasama dan mengatakan bahwa benar tanah tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu berdasarkan adanya surat kuasa bertanggal 22 Oktober 2013 tertulis tangan yang diserahkan oleh Terdakwa saat kerjasama berlangsung yang pada inti dari surat kuasa tersebut bahwa Saksi Hamzah selaku ayah memberikan kuasa kepada Terdakwa atas tanah tersebut dan pihak PT. Billy Indonesia tidak ada melakukan konfirmasi kepada Saksi Hamzah;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari PT. Billy Indonesia;
- Bahwa PT. Billy Indonesia berhenti beroperasi di Parenggean karena peraturan dari provinsi yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan yaitu mengenai foto penyerahan kompensasi dari PT. Billy Indonesia, pada waktu itu Terdakwa hanya menerima sendiri tidak ada berdua dengan adik Terdakwa seperti dalam foto tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan bahwa foto itu benar, waktu itu Terdakwa berdua seperti dalam foto dan Saksi tetap pada keterangannya;

7. Sutrisno bin Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi bekerja di PT. Billy Indonesia selaku Manager keuangan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini dengan alamat kantor saya di Jalan Muara Karang Blok L Selatan Nomor 2, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa PT. Billy Indonesia merupakan usaha pertambangan bauksit dan nikel;
- Bahwa pada tahun 2013, PT. Billy Indonesia ada bekerja sama dengan masyarakat berupa peminjaman lahan untuk kegiatan pertambangan yang diantaranya kerjasama dengan Terdakwa sesuai dengan perjanjian tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa PT. Billy Indonesia mulai bekerja di Desa Bajarau dan Kelurahan Perenggean Kecamatan Perenggean sejak tahun 2013 berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 188.45/58/HUK-DISTAMBEN/2013 tanggal lupa tahun 2013 sedangkan yang mengeluarkan ijin tersebut adalah Bupati Kotawaringin Timur saat itu yaitu Bapak H. Supiah Hadi;
- Bahwa PT. Billy Indonesia pada tahun 2013 pernah bekerjasama dengan Terdakwa yaitu dengan cara PT. Billy Indonesia meminjam lahan kepada Terdakwa berdasarkan surat perjanjian persetujuan kompensasi atas peminjaman lahan untuk kegiatan pertambangan PT. Billy Indonesia tanggal 24 Oktober 2013 di kantor PT. Billy Indonesia pada saat itu yang berada di Jalan Kalikasa Kelurahan Perenggean Kecamatan Perenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa kompensasi dari PT. Billy Indonesia atas peminjaman lahan dari Terdakwa sesuai dengan perjanjian tanggal 24 Oktober 2013 yaitu sejumlah Rp255.870.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pencairan uang tersebut karena ada beberapa dokumen yang telah dilengkapi oleh Terdakwa diantaranya yaitu:
 - Surat perjanjian persetujuan kompensasi atas peminjaman lahan untuk kegiatan pertambangan PT. Billy Indonesia tanggal 24 Oktober 2013;
 - Surat pernyataan saudara Hamzah tanggal 01 Agustus 2006;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.21/1008/SKT-PRG/IV/2013 tanggal 29 April 2013 atas nama Terdakwa Debby Ariyati;
 - Sertifikat tanah nomor: 218 tanggal 16 Maret 1998 atas nama Nurdiansyah;
 - Sertifikat nomor: 217 tanggal 16 Maret 1998 atas nama H. Rahmadi. S;
 - Surat Kuasa dari Saudara Hamzah kepada Terdakwa Debby Ariyati tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa selain itu ditambah juga keterangan dari pihak Camat Paringgean dan Lurah paringgean menyatakan bahwa benar tanah itu milik Terdakwa;
- Bahwa proses pembayaran oleh PT. Billy Indonesia kepada Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dengan proses pembayarannya diserahkan secara tunai dan ada bukti pembayarannya berdasarkan surat perjanjian persetujuan kompensasi atas peminjaman lahan untuk kegiatan pertambangan PT. Billy Indonesia tanggal 24 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan *Nama: DEBI ARIYANTI "pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 telah menerima sejumlah Rp 255.870.0000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari PT. BILLY INDONESIA untuk persetujuan kompensasi peminjaman tanah/peminjaman lahan untuk kegiatan pertambangan PT. BILLY INDONESIA sesuai perjanjian"*;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi dengan uang senilai Rp255.870.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di kantor PT. Billy Indonesia yang berada di Jalan Kalikasa Kelurahan Perenggean

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penyerahan uang tersebut didokumentasikan berupa foto Terdakwa berdua dengan seorang wanita sebagaimana dalam barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang hadir menyaksikan penyerahan uang pada saat itu adalah adik dari Terdakwa yang bernama Saudari Nunung, Saudara Muer, dan saudara Samudinoor;
- Bahwa yang menjadi dasar penambangan oleh PT. Billy Indonesia adalah sertifikat Nomor 218 tanggal 16 Maret 1998 atas nama Nurdiansyah;
- Bahwa PT. Billy Indonesia tidak ada melakukan konfirmasi kepada Saudara Hamzah apakah benar merupakan orang tua dari Terdakwa dan PT. Billy Indonesia hanya bertanya kepada pemilik lahan disekitarnya saja dan dikuatkan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan yaitu mengenai foto penyerahan kompensasi dari PT. Billy Indonesia, pada waktu itu Terdakwa hanya menerima sendiri tidak ada berdua dengan adik Terdakwa seperti dalam foto tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan bahwa foto itu benar, waktu itu Terdakwa berdua seperti dalam foto dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan perkara ini adalah mengenai tanah milik Saksi Hamzah yang Terdakwa beli ini;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Hamzah sudah lama saling kenal, yaitu sebelum kerusuhan di Sampit dan pada saat kerusuhan, Saksi Hamzah dan keluarganya pulang ke Jawa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Hamzah sering berkomunikasi via tekpon dan Saksi Hamzah pernah menawarkan tanah kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa tidak mempunyai uang dan Saksi Hamzah mengatakan apabila pembayaran tanah tersebut bisa dicicil;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah tersebut terletak di Jalan Kalikasa samping GOR Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Nurdiansyah dengan nomor sertifikat

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218 tahun 1998 dan luas 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi;

- Bahwa tanah yang Terdakwa beli seluas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi dengan dokumen suratnya ada 2 (dua) yaitu Sertifikat atas nama H. Rahmadi dan Surat Keterangan Tanah atas nama Saksi Hamzah yang belum dipecah;
- Bahwa sertifikat tersebut bukanlah sertifikat tanah yang Terdakwa beli, karena yang sebenarnya Terdakwa beli adalah sertifikat tanah atas nama H. Rahmadi dengan Surat Keterangan Tanah atas nama Saksi Hamzah, kedua sokumen tersebut masih ada pada Saksi Hamzah, Terdakwa baru mengetahuinya pada saat dinyatakan di sidang adat yang didengar orang banyak;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut setelah ada komunikasi dengan Saksi Hamzah lewat telpon dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang pembayarannya disepakati oleh Saksi Hamzah dan Terdakwa dilakukan secara bertahap atau dicicil;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa menemui Saksi Hamzah di rumahnya yang terletak di Jember dan membayar uang muka pembelian tanah tersebut dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Hamzah;
- Bahwa kwitansi tersebut ditulis oleh Terdakwa tetapi yang mengarahkan kata-kata dalam kwitansi dan bertanda tangan adalah Saksi Hamzah;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa yaitu tahun 2014, untuk kedua kalinya Terdakwa membayar cicilan tanah tersebut di depan Masjid Bandara Juanda Surabaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa dibuat kwitansi;
- Bahwa pada tanggal bulan Terdakwa lupa yaitu tahun 2014, Terdakwa melakukan pembayaran ketiga di rumah adik Terdakwa yang bernama Yuse di Jalan Hiu Putih 13 Palangka Raya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh adik Saksi yaitu Saksi Nunung;
- Bahwa pembayaran selanjutnya ada Terdakwa lakukan dengan transfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), selain itu ada juga pembayaran lain dengan jumlah yang bervariasi antara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang waktunya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa ada bukti transfer tersebut yaitu slip internet banking BCA tanggal 26 September 2018 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), slip

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet banking BCA tanggal 13 Mei 2018 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan slip transfer BRI Link tanggal 22 Maret 2018 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa keseluruhan jumlah uang yang telah Terdakwa bayar kepada Saksi Hamzah adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan itu semua diluar dari pembelian tiket pesawat Saksi Hamzah dan keluarganya yang bolak balik ke Jawa sebanyak 5 (lima) kali, dan termasuk pembayaran pajak dan biaya pembersihan/perawatan tanah dari tahun 2013 yang juga tidak Terdakwa hitung;
- Bahwa dari keseluruhan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hamzah, hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang memiliki kwitansi dan sisanya tidak ada kwitansi karena setiap Terdakwa meminta dibikinkan kwitansi, Saksi Hamzah selalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa seperti tidak percaya kepada Saksi Hamzah, padahal Saksi Hamzah sudah menitipkan tanah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi meminta bukti kwitansi pada pembayaran uang untuk selebihnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan dalam jumlah besar, selalu dalam bentuk uang tunai, kecuali uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi Hamzah lewat transfer bank;
- Bahwa sisa yang belum Terdakwa bayar sejumlah Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum Terdakwa bayar, apabila dihitung-hitung dengan tiket pesawat dan perawatan tanah tersebut, sebenarnya cicilan tanah tersebut sudah lunas;
- Bahwa yang melihat dan menyaksikan pembayaran uang tersebut adalah pada saat pembayaran pertama dan kedua disaksikan oleh ayah kandung Terdakwa yaitu Bambang Sudarso dan istri Saksi Hamzah;
- Bahwa untuk pembayaran kedua disaksikan oleh adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Nunung Relyana, sedangkan pembayaran lainnya adalah Saksi Khairul Alias Min yang merupakan anak buah Terdakwa di bengkel yang uangnya berasal dari usaha bengkel Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembayaran cicilan pertama, Terdakwa hanya diberikan fotokopi sertifikat tanah tersebut dan belum diberikan sertifikat tanah aslinya;
- Bahwa kemudian ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Hamzah untuk meminjam uang di bank untuk membayar sisa hutang yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamzah berinisiatif untuk meminjam uang di bank, kemudian Saksi Hamzah datang ke Kalimantan untuk menyerahkan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah tersebut kepada bank sebagai jaminan, kemudian Terdakwa dan Saksi Hamzah bersama-sama ke Bank Mandiri Sampit untuk proses pinjaman sampai kami menunggu proses pencairan;

- Bahwa kemudian Saksi Hamzah harus pergi ke Jawa sehingga sertifikat diserahkan kepada Terdakwa sambil menunggu kabar pencairan dari Bank tetapi ternyata ada kabar dari pihak Bank bahwa pinjaman kami tidak disetujui karena saya di *blacklist* oleh pihak bank, selanjutnya sertifikat tersebut masih ditangan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Hamzah, sertifikat tersebut biar Terdakwa pegang karena Surat Keterangan Tanah (SKT) ada dengan Saksi Hamzah jadi apabila cicilan tanah sudah lunas Terdakwa bayar, maka Surat Keterangan Tanah (SKT) juga akan diserahkan oleh Saksi Hamzah;
- Bahwa saat ini sertifikat tersebut Terdakwa titipkan dengan Saksi Emi alias Mama Sinyo di Parenggean pada tanggal, bulan dan tahun yang Terdakwa lupa, sebagai jaminan atas hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamzah mengetahui kalau Terdakwa menitipkan sertifikat tersebut kepada Saksi Emi alias Mama Sinyo;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan PT. Billy Indonesia yaitu PT. Billy Indonesia pernah meminjam tanah yang Terdakwa beli untuk kegiatan pertambangan, tetapi hanya dilakukan pengambilan sampel di depan bengkel Terdakwa dan mengeruknyapun tidak dalam serta sudah ditutup kembali karena tidak ada bauksitnya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) fotokopi sertifikat tanah dan fotokopi Surat Keterangan Tanah tersebut, yaitu fotokopi surat keterangan tanah atas nama Hamzah tanggal 1 Agustus 2006, fotokopi sertifikat tanah atas nama Nurdiansyah nomor 218 tahun 1998 dan fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa yaitu Debby Arianti tanggal 29 April 2013 nomor 593.21/1008/SKT-PRG/IV/2013;
- Bahwa pada saat meminjamkan lahan tersebut kepada PT. Billy Indonesia, Terdakwa ada ijin dan memberitahu kepada Saksi Hamzah, dan dari hasil peminjaman tanah tersebut kepada PT. Billy Indonesia, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut diluar pembayaran cicilan tanah;
- Bahwa sehubungan dengan 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa bertulis tangan dari Saksi Hamzah kepada Terdakwa tertanggal Gumuk Mas, 22 Oktober 2013, Terdakwa tidak pernah membuat surat kuasa tersebut dan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahuinya dan tanda tangan dalam surat tersebut bukan tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa mengenai klaim tanah oleh pihak masjid, adalah tanah disebelahnya, bukan tanah milik Saksi Hamzah;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan PT. Billy Indonesia bahwa sertifikat tanah bukan nama Terdakwa yaitu karena Terdakwa bekerja di PT. Billy Indonesia dan PT. Billy Indonesia mengetahui apabila Terdakwa membeli tanah tersebut dan PT. Billy Indonesia tidak mempermasalahkan hal tersebut;
- Bahwa dokumen surat tanah yang Terdakwa berikan kepada PT. Billy Indonesia karena diminta oleh PT. Billy Indonesia, kemudian dokumen tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada PT. Billy Indonesia;
- Bahwa pada barang bukti adalah pada saat Terdakwa menerima uang kompensasi, tetapi saat itu Terdakwa terima sendiri dan tidak ada orang lain yaitu adik Terdakwa seperti dalam foto tersebut dan menurut Terdakwa foto tersebut tidak benar;
- Bahwa uang kompensasi dari PT. Billy Indonesia diterima oleh Terdakwa secara bertahap, perjanjian awal dengan PT. BILLY INDONESIA Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa lupa persisnya dan dibayar pertama Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) baru dua minggu kemudian dibayarkan sisanya;
- Bahwa setelah uang kompensasi tersebut terkumpul, baru kemudian Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi Hamzah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa ada kwitansi atau bukti lainnya dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Hamzah pada saat di Jawa;
- Bahwa uang cicilan tanah yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Hamzah adalah uang dari suami usaha suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. M. Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena terkait perkara jual beli tanah;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa yang bertempat tinggal di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki bengkel yang dibangun oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah atau lahan tempat dibangunnya bengkel oleh Terdakwa setahu saksi didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Hamzah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut dan setahu Saksi, Terdakwa membeli tanah tersebut dengan cara kredit dan baru membayar DP;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari keterangan Terdakwa dan uang DP tanah tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan menyerahkannya kepada Saksi Hamzah sewaktu di Jawa;
- Bahwa setahu Saksi yang berangkat menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan adiknya yaitu Saudari Nunung;
- Bahwa selain bengkel, di atas tanah tersebut juga ada cafe yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Hamzah telah 4 (empat) kali ke Parenggean;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada alat berat menggali tanah di depan bengkel tersebut karena rumah Saksi dengan bengkel berjarak 2 (dua) kilometer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Khoirul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bengkel milik suami Terdakwa yang bernama Handoko dari tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi, bengkel suami Terdakwa tersebut terletak di tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Hamzah sebanyak 4 (empat) kali yang pada saat itu mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah membeli tanah dari Saksi Hamzah dengan cara dikredit/dicicil;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena uang dari hasil usaha bengkel milik suami Terdakwa awalnya Saksi bayar melalui Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Hamzah sebagai cicilan tanah yang dibeli oleh Terdakwa dan pernah juga Saksi memberikan uang tersebut langsung kepada Saksi Hamzah;
- Bahwa uang usaha bengkel tersebut sebulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila uang sewa bengkel diberikan kepada Terdakwa, maka Saksi Hamzah tidak Saksi berikan lagi;
- Bahwa seingat Saksi pernah membayar beberapa kali uang cicilan dari usaha bengkel tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali, 4 (empat) kali kepada Saksi Hamzah dan sisanya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membayar uang sewa bengkel kepada Saksi Hamzah, tidak ada meminta kwitansi dengan saudara Hamzah dan Saksi disuruh mencatat sendiri tetapi Saksi tidak ada melakukan pencatatan tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi membayar uang sewa bengkel kepada Saksi Hamzah sekitar tahun 2017;
- Bahwa dulu tanah Saksi Hamzah hendak dipakai oleh masyarakat untuk membangun masjid, tetapi kemudian untuk meyakinkan masyarakat ditunjukkanlah sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa sehingga akhirnya tidak jadi dibangun mesjid;
- Bahwa kemudian Saksi Hamzah mengusir Saksi dari bengkel gara-gara Saksi terlambat membayar uang sewa selama satu bulan setengah, padahal yang membangun bengkel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sekarang yang menguasai bengkel tersebut adalah Saksi Hamzah;
- Bahwa tidak ada surat jual beli atau surat pernyataan jumlah cicilan dan itu hanya secara lisan saja antara Terdakwa, Saksi Hamzah dan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut memiliki 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi, uang sewa bengkel Saksi bayarkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dibayarkan kepada Saksi Hamzah sebagai cicilan tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Hamzah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Saksi Hamzah apakah tanah tersebut telah dijual Saksi Hamzah kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Karliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut membantu-bantu Terdakwa sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Terdakwa pernah membangun dan membuka cafe;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tempat berdirinya cafe tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Saksi Hamzah karena anak dari Saksi Hamzah kerja di bengkel dan sekamar dengan Saksi;
- Bahwa apabila hendak pulang ke Jawa, anak saudara Hamzah tersebut selalu dibelikan tiket soleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamzah sering main ke tempat Terdakwa untuk meminta uang pembayaran tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Saksi Hamzah menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamzah juga pernah meminta agar Terdakwa mencarikan uang untuk Saksi Hamzah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi Hamzah meminta uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai uang, maka mau meminjam kepada Saksi Erni alias Mama Sinyo;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Saksi Erni alias Mama Sinyo sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tetapi Saksi tidak tahu apakah uang tersebut jadi dipinjam atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah harga tanah yang Terdakwa beli dari Saksi Hamzah, Saksi pernah mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa pernah dibayar DP oleh Terdakwa kepada Saksi Hamzah pada saat berada di Jawa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Nunung Relyana tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamzah adalah tetangga Saksi dan Terdakwa di Parenggean sejak kapannya Saksi lupa, yang pasti apada saat sebelum peristiwa kerusuhan di kota Sampit;
- Bahwa sebelum kerusuhan dulu, Saksi Hamzah pulang ke Jawa, pada saat di Jawa Saksi Hamzah mengatakan kalau tanah 25X300 mau dijual kepada Terdakwa seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan bisa dibayar secara cicil tanpa ditentukan batas waktu, dan ukuran tanah keseluruhan adalah 50X300;
- Bahwa setelah kerusuhan, Saksi Hamzah meminta Terdakwa untuk menjaga sisa dari tanah yang dijual kepada Terdakwa tersebut yang terletak di sebelah tanah tersebut, karena pada saat kerusuhan dulu tanah tersebut mau diambil oleh orang Dayak tapi karena Terdakwa

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan apabila tanah tersebut miliknya yang sudah dibeli dari Saksi Hamzah, sehingga tanah tersebut tidak jadi diambil;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah disuruh ke Jawa oleh Saksi Hamzah untuk bertemu dan disuruh membawa uang DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang membuat kwitansi tersebut adalah Terdakwa berdasarkan arahan Saksi Hamzah;
- Bahwa Saksi Hamzah dan anak serta istrinya pernah datang ke Kalimantan dan tiket semua ditanggung oleh Terdakwa diluar cicilan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Hamzah dan keluarganya tersebut menginap di Palangka Raya di rumah adik Saksi di Jalan Hiu Putih;
- Bahwa pada saat Saksi Hamzah di Palangka Raya ada meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hamzah tanpa kwitansi, karena Saksi Hamzah menjawab “saya aja percaya menitipkan tanah saya, nanti aja sekalian tunggu lunas” sehingga mendengar perkataan Saksi Hamzah sehingga tidak dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;;
- Bahwa kemudian Saksi Hamzah Ke Parenggean dan menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu karena Saksi Hamzah tidak memiliki rumah dan dia tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut setahu Saksi yaitu:
- Pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan di Jawa ada kwitansi, kedua Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan di Mesjid di Surabaya tidak ada kwitansi dengan alasan nanti saja begitu Saksi Hamzah ke Palangka Raya dan yang ketiga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan di Palangka Raya tidak ada kwitansi dengan alasan nanti saja begitu sudah lunas, sehingga total uang tanah yang telah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Hamzah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hamzah menyuruh Terdakwa untuk membangun cafe dan minta buat kolam ikan untuk anak Saksi Hamzah yang bernama Agam;
- Bahwa bangunan yang telah dibangun oleh Terdakwa yaitu rumah dan bengkel dan semua biaya pembangunan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamzah kemudian datang lagi ke Parenggean dan menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang di Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Hamzah ada menghubungi Saksi dan mengatakan akan ke Palangka Raya karena mau meminjam uang di Bank, lalu Saksi Hamzah datang ke Sampit dan menginap di Jalan Ir. Juanda di rumah Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi Hamzah ada menyerahkan sertifikat tanah yang disebelahnya, bukan sertifikat tanah yang awalnya disepakati akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah yang semula akan dijual kepada Terdakwa justru dipegang oleh Saksi Hamzah dan Saksi baru mengetahuinya pada saat sidang Dewan Adat Dayak (DAD);
- Bahwa kemudian Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Hamzah apabila pencairan pinjaman di Bank ternyata tidak jadi karena Terdakwa di *blacklist* oleh pihak bank;
- Bahwa reaksi Saksi Hamzah setelah uang dari Bank tidak jadi cair, lalu meminta Terdakwa untuk mencarikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan anak Saksi Hamzag masuk pesantren;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat mencarikan uang, kemudian Terdakwa bertemu Saksi Ernia alias Mama Sinyo, dan Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa sedang butuh uang untuk mengirimkan kepada Saksi Hamzah selaku pemilik tanah;
- Bahwa kemudian Saksi Emi alias Mama Sinyo mengatakan apabila Saksi Erni alias Mama Sinyo tidak tahu dengan Saksi Hamzah dan hanya tau dan berurusan dengan Terdakwa, lalu menanyakan berapa jumlah uang yang Terdakwa butuhkan;
- Bahwa Terdakwa menjawab memerlukan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi Erni alias Mama Sinyo hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan pada lain waktu;
- Bahwa setelah menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Erni alias Mama Sinyo, lalu Terdakwa menelpon Saksi Hamzah dan mengabarkan jumlah uang tersebut dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi Emi alias Mama Sinyo meminta surat sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian Saksi Hamzah menjawab bahwa itu adalah hak dari Terdakwa karena Terdakwa sudah membayar Rp100.000.000,00

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus juta rupiah) lalu menyuruh Terdakwa untuk memberikan sertifikat tanah tersebut dengan syarat yang penting Saksi Hamzah akan mendapatkan uang;

- Bahwa kemudian sertifikat diserahkan Terdakwa kepada Saksi Erni alias Mama Sinyo, setelah sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Saksi Erni alias Mama Sinyo menyerahkan sisa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian dibuatkan kwitansi ditambah pinjaman sembako yang Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa setelah menerima uang yang kedua dari Saksi Erni alias Mama Sinyo, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Hamzah dan Saksi Hamzah mengatakan bahwa ia akan ke Sampit, lalu Saksi Hamzah datang ke Sampit dengan biaya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hamzah adalah sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi Khoirul alias Min yang bekerja di bengkel apabila Terdakwa tidak meminta hasil bengkel, tetapi uang tersebut minta diserahkan kepada Saksi Hamzah sebagai cicilan tanah;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Billy Indonesia dan Terdakwa pernah mendapat kompensasi atas perjanjian sewa tanah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada Saksi Hamzah diluar cicilan tanah;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang kompensasi dari Terdakwa kepada Saksi Hamzah tersebut tidak ada kwitansi;
- Bahwa Saksi Hamzah tidak mengakui pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa, padahal Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Hamzah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini semua tanah dikuasai Saksi Hamzah, dan Saksi Khoirul yang merupakan anak buah bengkel juga telah diusir oleh Terdakwa, bengkel tersebut disewakan oleh Saksi Hamzah kepada orang lain dan uang sewanya diambil oleh Saksi Hamzah;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Terdakwa juga dikuasai oleh Saksi Hamzah;
- Bahwa perbuatan Saksi Hamzah tersebut telah dilaporkan kepada Dewan Adat Dayak (DAD) dan hasilnya dimenangkan oleh Terdakwa,



karena Saksi Hamzah telah melakukan pengingkaran terhadap jual beli dan Saksi Hamzah diberi sanksi hukum;

- Bahwa total keseluruhan uang cicilan tanah yang dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Hamzah adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari harga tanah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang tersebut tidak memiliki kwitansi selain sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah berusaha memintanya tetapi Saksi Hamzah tetap tidak mau dengan alasan akan dibuatkan kwitansi setelah cicilan tanah telah lunas dibayar;
- Bahwa Saksi Hamzah sudah 2 (dua) tahun menguasai tanah dan bangunan di atasnya tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah merasa foto bersama Terdakwa pada saat menerima uang kompensasi dari PT. Billy Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Hasoloan Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi setahu Saksi, permasalahan perkara ini adalah mengenai sertifikat tanah yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Emi alias Mama Sinyo;
- Bahwa Saksi Erni alias Mama Sinyo merupakan tetangga mertua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Erni alias Mama Sinyo via telpon dan kebetulan pembicaraan Saksi dengan Saksi Emi alias Mama Sinyo ada Saksi rekam, dengan tujuan Saksi merekamnya adalah sebagai barang bukti;
- Bahwa kepentingan Saksi merekam pembicaraan tersebut karena Terdakwa adalah keponakan jauh Saksi;
- Bahwa sertifikat tanah yang tadinya dipegang oleh Saksi Erni alias Mama Sinyo telah diminta secara paksa oleh pihak kepolisian karena apabila Saksi Emi alias Mama Sinyo tidak mau menyerahkan, maka Saksi Erni alias Mama Sinyo akan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Bernadus Letlora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kita harus memahami azas legalitas dan azas kesalahan adalah untuk melihat pasal-pasal mana atau delik itu terkait dengan ketentuan peraturan, apakah ada peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Azas ini historisnya tidak tertulis karena kita sudah negara merdeka kita mengadopsinya dan kita mengambilnya dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, kita tidak bisa berbicara dengan perbuatan pidana siapa yang menuntut dia yang membuktikan, seorang Penuntut Umum harus membuktikan itu, secara abjektif dalam dakwaan dan subjektifnya pembuktian. Azas pertanggung jawaban pidana, apakah dalam kesalahan itu ada unsur kesengajaan, harus dibuktikan unsur kesengajaannya;
- Bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP disitu ada 6 (enam) unsur yang patut dibuktikan, dari keenam unsur ini yang terpenting yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum harus membuktikan mana surat yang benar dan mana surat yang tidak benar, apakah itu tanda baca (titik, koma, tanda tangannya atau capnya). Unsur absolut harus dibuktikan dahulu mana surat yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Penuntut Umum harus membuktikan kerugian yang bagaimana diderita oleh saksi korban, kerugian itu harus dihitung secara riil jangan dikira-kira;
- Bahwa ada elemen-elemen kesalahan yang dilakukan Terdakwa ada 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif sudah tersurat dalam dakwaan (hal yang nyata), apa yang dilakukan seseorang belum tentu itu yang dikendakinya dan unsur subjektif hal-hal yang ada dihati nurani oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak sejalan dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, mengapa tidak sejalan karena ada hal-hal yang Ahli lihat didalam dakwaan yang tidak dicetuskan sebagai sebuah alat yang dapat meyakinkan dalam persidangan, Penuntut Umum harus bisa membuktikan dakwaannya kalau tidak bisa perkara ini harus gugur dan Terdakwa harus bebas;
- Bahwa perkara ini *causa litas*nya adalah perbuatan perdata;
- Bahwa dalam perkara ini dapat dilakukan *restorative justice* diawal perkara, penyidik bisa memanggil pihak-pihak terkait, saya tidak tahu

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini apakah dalam perkara ini sudah dilakukan *restorative justice*;

- Bahwa upaya ini yang wajib ditempuh, apabila para pihak tidak mau maka akan dilanjutkan ke tingkat penyelidikan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari HAMZAH Bin SALEH kepada DEBBY ARYATI tertanggal Gumuk Mas, 22 Oktober 2013;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin/Pernyataan tertanggal Gumuk Mas, 20 Desember 2011;
3. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Persetujuan Kompensasi atas peminjaman lahan untuk kegiatan pertambangan PT. Billy Indonesia tertanggal 24 Oktober 2013;
4. 1 (satu) lembar tanda terima Surat Keterangan Tanah dari Debby Ariyati;
5. 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang kepada Debby Ariyanti tanggal 24 Oktober 2013;
6. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Rumpun Keluarga dari Debby Ariyanti;
7. 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI senilai Rp25.870.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 25 Oktober 2013;
8. 1 (satu) lembar Slip Bank BRI senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013;
9. 1 (satu) lembar foto bukti penerimaan uang oleh Debby Ariyanti;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202042202100003;
11. 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. Debby Ariyanti;
12. 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. Handoko;
13. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2013;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Debby Ariyanti tanggal 18 Oktober 2013;
15. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 22 Oktober 2013;
16. 1 (satu) bendel fotokopi surat tanah An. P. Hamzah;
17. 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat No. 217 An. H. Rahmadi. S;
18. 1 (satu) bendel fotokopi Buku Tanah No. 218 An. Nurdiansyah;
19. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keterangan Tanah An. Debby Ariyanti;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 218 tanggal 16 Maret 198 an.
Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat
bukti sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Debi Aryati, NIK 6202044212810002, telah diberi tanda T-1;
2. Kwitansi pembayaran pembelian harga tanah atas nama penerima Hamzah Bin Soleha tanggal 28 Oktober 2013, telah diberi tanda T-2;
3. Putusan Majelis Hakim Kerapatan Mantir Basara Hai dan Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 251/MHKMBH-KOTIM/PTS/IX/2021 tentang Perkara Ingkar Janji Kesepakatan Jual Beli Tanah dan Perkara Satu Rumah antara Saudari Nunung Relyana dengan Saudara H. Hamzah Bin Solehan, telah diberi tanda T-3;
4. Surat Pernyataan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Kolam Ikan dari Saudara Eko Prasetyo kepada Operator Excavator Mini dan Saudari Debi Aryati sebagai Pemberi Pekerjaan, telah diberi tanda T-4;
5. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor persil 218 dengan nama objek pajak Noordiansyah, telah diberi tanda T-5;
6. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor persil 218 dengan nama objek pajak Noordiansyah, telah diberi tanda T-6;
7. Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking BCA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima Hamzah Bin Solehan tanggal 26 September 2018, telah diberi tanda T-7;
8. Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking BCA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nama penerima Hamzah Bin Solehan tanggal 13 Mei 2018, telah diberi tanda T-8;
9. Jasa Transaksi dan tiket pesawat, telah diberi tanda T-9;
(Tetapi kemudian tidak jadi diajukan)
10. Bukti pembelian tiket pesawat atas nama Bomo Waseso, telah diberi tanda T-10;
11. Surat Tanda Terima Setor (STTS) tahun 2017 atas nama wajib pajak Noordiansyah, telah diberi tanda T-11;
12. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor persil 218 dengan nama objek pajak Noordiansyah, telah diberi tanda T-12;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor persil 218 dengan nama objek pajak Noordiansyah, telah diberi tanda T-13;
14. Struk Pembelian Listrik Prabayar atas nama Debby Ariyati tanggal 7 Desember 2021, telah diberi tanda T-14;
15. Tambah ID Pelanggan Nomor/Meter dengan nama konsumen Debby Ariyati, telah diberi tanda T-15;
16. KWH Meter Pemasangan PLN, telah diberi tanda T-16;
17. Peta Ganti Rugi areal tambang Kecamatan Parenggean PT. Billy Indonesia, telah diberi tanda T-17;
18. Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Noordiansyah sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, telah diberi tanda T-18;
19. Surat Keterangan Kontrak Kerja atas nama Debby Ariyanti masa kerja 21 Agustus-2013 sampai dengan 31 Januari 2014, telah diberi tanda T-19;
20. Perjanjian Persetujuan Kompensasi atas Peminjaman Lahan untuk kegiatan Pertambangan PT. Billy Indonesia tanggal 24 Oktober 2013, telah diberi tanda T-20;
21. Surat Pernyataan atas nama Rusmanto terhadap surat izin/pernyataan yang dibuat oleh Hamzah Bin Solehan pada tanggal 20 Desember 2011, telah diberi tanda T-21;
22. Surat Izin /Pernyataan Hamzah Bin Solehan dan Nur Aini, telah diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi Hamzah merupakan tetangga pada saat Saksi Hamzah bertempat tinggal di Parenggean;
- Bahwa benar, Saksi Hamzah memiliki 2 bidang tanah di Jalan Kalikasa Desa Parenggean dengan bukti kepemilikan 2 (dua) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 217 yang tercantum luas tanah 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan satunya lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 218 yang tercantum luas tanah 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi atas nama pemegang hak Nurdiansyah;
- Bahwa benar, karena kerusakan di Sampit, kemudian Saksi Hamzah dan keluarga pindah ke Jember dan bertempat tinggal di Jember;
- Bahwa benar, pada tahun 2011 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hamzah di Jember dan kemudian Terdakwa mendapatkan izin dari

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hamzah untuk menguasai sebagian lahan tanah tersebut dengan ukuran 25 meter x 50 meter atau seluas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah milik Saksi Hamzah yang bersertifikat Nomor 217;

- Bahwa benar, PT. Billy Indonesia pada tahun 2013 pernah bekerjasama dengan Terdakwa yaitu dengan cara PT. Billy Indonesia meminjam lahan kepada Terdakwa berdasarkan surat perjanjian persetujuan kompensasi atas peminjaman lahan untuk kegiatan pertambangan PT. Billy Indonesia tanggal 24 Oktober 2013 di kantor PT. Billy Indonesia pada saat itu yang berada di Jalan Kalikasa Kelurahan Perenggean Kecamatan Perenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa kompensasi dari PT. Billy Indonesia atas peminjaman lahan dari Terdakwa sesuai dengan perjanjian tanggal 24 Oktober 2013 yaitu sejumlah Rp255.870.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa hendak meminjam uang di Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat tanah nomor 218 yang tercantum luas tanah 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi atas nama pemegang hak Nurdiansyah;
- Bahwa benar, kemudian pinjaman tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Bank karena Terdakwa dinyatakan *blacklist* oleh pihak bank;
- Bahwa benar, kemudian sertifikat nomor 218 yang tercantum luas tanah 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi atas nama pemegang hak Nurdiansyah, dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, sertifikat tanah nomor 218 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Erni alias Mama Sinyo sebagai jaminan hutang Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Hamzah;
- Bahwa benar, Terdakwa telah membangun rumah, cafe dan bengkel di atas tanah yang bersertifikat nomor 217 dan nomor 218 tersebut dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Saksi Hamzah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai definisi kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan merupakan perbuatan kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum melaksanakan perbuatan berupa tindak pidana yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *Memorie van Teolichting (MvT)*, kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, mengetahui, mengerti atau menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindak pidana, dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai suatu maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ataupun akibat dari perbuatan pelaku adalah memang menjadi tujuan dan pelaku menghendakinya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan pidana tertentu merupakan tujuan dari pelaku, tetapi pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu tetapi pelaku mengambil resiko demi tercapainya maksud dari pelaku;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini pelaku menyadari apabila ia melakukan perbuatannya, kemungkinan akan timbul akibat lain yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatannya memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa dan Saksi Hamzah merupakan tetangga pada saat Saksi Hamzah bertempat tinggal di Parenggean;

Menimbang, bahwa Saksi Hamzah memiliki 2 bidang tanah di Jalan Kalikasa Desa Parenggean dengan bukti kepemilikan 2 (dua) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 217 yang tercantum luas tanah 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi atas nama pemegang hak H. Rahmadi S, dan satunya lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 218 yang tercantum luas tanah 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi atas nama pemegang hak Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa karena kerusuhan di Sampit, kemudian Saksi Hamzah dan keluarga pindah ke Jember dan bertempat tinggal di Jember, pada tahun 2011 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hamzah di Jember dan kemudian Terdakwa mendapatkan izin dari Saksi Hamzah untuk menguasai sebagian lahan tanah tersebut dengan ukuran 25 meter x 50 meter atau seluas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah milik Saksi Hamzah yang bersertifikat Nomor 217;

Menimbang, bahwa PT. Billy Indonesia pada tahun 2013 pernah bekerjasama dengan Terdakwa yaitu dengan cara PT. Billy Indonesia meminjam lahan kepada Terdakwa berdasarkan surat perjanjian persetujuan kompensasi atas peminjaman lahan untuk kegiatan pertambangan PT. Billy Indonesia tanggal 24 Oktober 2013 di kantor PT. Billy Indonesia pada saat itu yang berada di Jalan Kalikasa Kelurahan Perenggean Kecamatan Perenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa kompensasi dari PT. Billy Indonesia atas peminjaman lahan dari Terdakwa sesuai dengan perjanjian tanggal 24 Oktober 2013 yaitu sejumlah Rp255.870.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa hendak meminjam uang di Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat tanah nomor 218 yang tercantum luas tanah 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi atas nama pemegang hak Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa kemudian pinjaman tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Bank karena Terdakwa dinyatakan *blacklist* oleh pihak bank. Kemudian sertifikat nomor 218 yang tercantum luas tanah 1.986 (seribu sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam) meter persegi atas nama pemegang hak Nurdiansyah, dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah nomor 218 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Erni alias Mama Sinyo sebagai jaminan hutang Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Hamzah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membangun rumah, cafe dan bengkel di atas tanah yang bersertifikat nomor 217 dan nomor 218 tersebut dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Saksi Hamzah;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana, berdasarkan bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan Terdakwa yaitu Terdakwa telah menyerahkan Sertifikat tanah nomor 218 milik Saksi Hamzah kepada Saksi Erni alias Mama Sinyo dengan tujuan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Erni alias Mama Sinyo, tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Hamzah sehingga akibatnya Saksi Hamzah mengalami kerugian dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan apabila surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur, serta harus berisi uraian-uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan apabila perbuatan Terdakwa adalah merupakan ranah hukum keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 dan bukan pada ketentuan KUHP dan selaras dengan prinsip hukum *lex spscialis systematic derogate lex generalis*. Hal tersebut karena berdasarkan keterangan saksi *a de charge* didepan persidangan yang pada intinya menyatakan kalau

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membeli tanah saksi Hamzah, dan Terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi *a de charge*, maka dalam persidangan terungkap bahwa dari keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, saksi yang menyaksikan pembayaran sejumlah uang dari Terdakwa kepada Saksi Hamzah pada setiap kali pembayaran, antara lain yaitu Saksi Khoirul Anwar yang menyatakan apabila ada penyerahan uang sebagai cicilan tanah dari usaha bengkel milik suami Terdakwa sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali, 4 (empat) kali kepada Saksi Hamzah dan sisanya kepada Terdakwa. Pada saat Saksi membayar uang sewa bengkel kepada Saksi Hamzah, tidak ada meminta kwitansi dengan saudara Hamzah dan Saksi disuruh mencatat sendiri tetapi Saksi tidak ada melakukan pencatatan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Khoirul dengan penyerahan uang beberapa kali tersebut tanpa adanya bukti pembayaran dan tidak ada yang melihat penyerahan uang dari Saksi Khoirul Anwar kepada Saksi Hamzah, sehingga Majelis Hakim meragukan keterangan Saksi Khoirul Anwar tersebut;

Menimbang, bahwa saksi berikutnya yang menyatakan pernah melihat pembayaran cicilan sejumlah uang oleh Terdakwa kepada Saksi Hamzah yaitu Saksi Nunung. Berdasarkan keterangan Saksi Nunung yang mengatakan apabila Saksi Hamzah dan anak serta istrinya pernah datang ke Kalimantan dan tiket semua ditanggung oleh Terdakwa diluar cicilan tanah tersebut; Saksi Hamzah dan keluarganya tersebut menginap di Palangka Raya di rumah adik Saksi di Jalan Hiu Putih. Pada saat Saksi Hamzah di Palangka Raya. Pada saat itu Saksi Hamzah ada meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan Terdakwa kepada Saksi Hamzah tanpa kwitansi, karena pada saat dimintakan kwitansi Saksi Hamzah menjawab “saya aja percaya menitipkan tanah saya, nanti aja sekalian tunggu lunas”, mendengar perkataan Saksi Hamzah tersebut sehingga penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nunung, dirinya melihat langsung penyerahan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, tetapi tanpa dikuatkan dengan kwitansi atau dokumen apapun;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nunung Relyana bahwa pada saat di Jawa, Saksi Hamzah mengatakan kalau tanah 25X300 mau dijual kepada Terdakwa seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan bisa dibayar secara cicil tanpa ditentukan batas waktu, dan luas tersebut setengah dari ukuran keseluruhan tanah yaitu adalah 50X300;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Nunung tersebut bukanlah perkataan yang didengar oleh Saksi Nunung sendiri, melainkan berdasarkan cerita dari Terdakwa kepada Saksi Nunung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Nunung, Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Nunung, bahwa Terdakwa pernah disuruh ke Jawa oleh Saksi Hamzah untuk bertemu dan disuruh membawa uang DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran, dan menurut Terdakwa, yang membuat kwitansi tersebut adalah Terdakwa berdasarkan arahan Saksi Hamzah;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Hamzah keberatan dan membantah kebenaran kwitansi penyerahan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan penyerahan uang lainnya yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kecuali sejumlah uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi Hamzah dari Terdakwa melalui transfer di bank, dan itupun menurut keterangan Saksi Hamzah merupakan uang sewa bengkel dari suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Hamzah merasa tidak ada membuat dan menandatangani kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut. Terhadap keberatan Saksi Hamzah tersebut, dalam keterangannya Terdakwa mengatakan apabila kwitansi penyerahan uang tersebut adalah benar dibuat oleh Terdakwa tetapi atas arahan dari Saksi Hamzah dan kwitansi tersebut benar ditandatangani oleh Saksi Hamzah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi tidak ada saksi yang memperkuat keterangannya Terdakwa tersebut. Di persidangan Terdakwa menghadirkan Nunung yang menerangkan apabila ada penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Hamzah, tetapi Saksi Nunung hanya mendengar dari cerita Terdakwa saja dan tidak ada melihat langsung penyerahan uang tersebut. Begitupun saksi lainnya yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan, tidak ada yang melihat penyerahan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari keseluruhan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hamzah, hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang memiliki kwitansi dan sisanya tidak ada kwitansi karena setiap Terdakwa meminta dibikinkan kwitansi, Saksi Hamzah selalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa seolah-oleh Terdakwa seperti tidak percaya kepada Saksi Hamzah, padahal Saksi Hamzah sudah menitipkan tanah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi meminta bukti kwitansi pada pembayaran uang untuk selebihnya. Setiap uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Hamzah dalam jumlah besar, selalu dalam bentuk uang tunai, kecuali uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi Hamzah lewat transfer bank;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim meragukan keterangan Saksi Nunung maupun Terdakwa tersebut, karena apabila sudah beberapa kali Saksi Hamzah menolak dibuatkan kwitansi, seharusnya Terdakwa sebagai pihak yang menyerahkan uang, haruslah yang mempunyai inisiatif menyediakan kwitansi atau dokumen lainnya sebagai bukti penyerahan uang tersebut, apalagi menurut keterangan Terdakwa, pernah dalam penyerahan uang kompensasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya diserahkan oleh Terdakwa secara tunai begitu saja tanpa dokumen apapun sebagai bukti. Bahkan pada saat penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan di depan masjid Bandara Juanda dengan alasan Saksi Hamzah terburu-buru. Apabila hal tersebut benar, mengapa tidak dilakukan dengan transfer bank saja sehingga Terdakwa tidak perlu jauh-jauh dari Kalimantan ke Jawa untuk menemui Saksi Hamzah dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang. Keterangan Terdakwa tentang penyerahan seluruh uang dengan jumlah yang banyak tersebut, hanya dilakukan begitu saja tanpa dokumen sebagai bukti apapun dan bukan ditempat tertentu yang seharusnya direncanakan dengan matang, apalagi menurut keterangan Terdakwa, sudah beberapa kali Terdakwa meminta kwitansi disetiap pembayaran uang, tetapi selalu ditolak oleh Saksi Hamzah, maka sekali lagi ditegaskan oleh Majelis Hakim, seharusnya apabila keterangan Terdakwa tersebut adalah benar, maka yang mempunyai inisiatif dalam menyediakan kwitansi atau dokumen sebagai bukti penyerahan uang adalah Terdakwa sebagai pihak yang menyerahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, apabila benar keterangan dari Terdakwa apabila telah dilakukan penyerahan uang dengan jumlah yang banyak, maka dalam pembuktian di muka hukum,

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



untuk memperkuat dalil dari Terdakwa, seharusnya perlu adanya kwitansi atau dokumen serah terima uang yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Dan apabila ada saksi-saksi yang menyaksikan, seharusnya juga harus didukung dengan dokumen untuk memperkuat kebenaran penyerahan uang tersebut. Dengan tidak terpenuhinya hal tersebut dalam pembuktian perkara ini, maka dalil Terdakwa yang mengatakan telah menyerahkan uang dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Ahli yang menyatakan apabila perkara ini merupakan ranah keperdataan dengan alasan bahwa Terdakwa telah membeli tanah milik Saksi Hamzah karena telah beberapa kali menyetorkan sejumlah uang sebagai cicilan dari Terdakwa kepada Saksi Hamzah, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Hamzah Bin Solehan kepada Debby Aryati tertanggal Gumuk Mas 22 Oktober 2013, 1 (satu) lembar fotocopy surat izin/ Pernyataan tertanggal Gumuk Mas 20 Desember 2011, 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Persetujuan Kompensasi atas peminjaman lahan untuk Kegiatan Pertambangan PT. Billy Indonesia Tertanggal 24 Oktober 2013, 1 (satu) lembar tanda terima Surat Keterangan Tanah dari Debby Ariyati, 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Debby Ariyati tanggal 24 Oktober 2013, 2 (dua) lembar surat kesepakatan Rumpun Keluarga dari Debby Ariyanti, 1 (satu) slip setoran BRI senilai Rp25.870.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2013, 1 (satu) slip setoran BRI Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013, 1 (satu) lembar foto bukti penerimaan uang oleh Debby Ariyanti, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor : 6202042202100003, 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Debby Ariyanti, 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Handoko, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2013, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Debby Ariyanti tanggal 18 Oktober 2013, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Debby Ariyanti tanggal 18 Oktober 2013, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2013, 1 (satu) bendel fotocopy Surat Tanah atas nama Pak Hamzah, 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Nomor 217 atas nama H. Rahmadi S, 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tanah Nomor 218 atas nama Nurdiansyah, 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Debby Ariyanti, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Buku Tanah asli Nomor 218 atas nama Nurdiansyah, karena merupakan milik Saksi Hamzah, maka dikembalikan kepada Saksi Hamzah Bin Solehan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak dibawah umur yang masih memerlukan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Debby Ariyati Alias Debi Aryati Alias Debby Handoko Binti Bambang Sudarso tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan keempat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Hamzah Bin Solehan kepada Debby Ariyati tertanggal Gumuk Mas 22 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat izin/pemnyataan tertanggal Gumuk Mas 20 Desember 2011;
 - 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Persetujuan Kompensasi atas peminjaman lahan untuk Kegiatan Pertambangan PT. Billy Indonesia Tertanggal 24 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima Surat Keterangan Tanah dari Debby Ariyati;
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang kepada Debby Ariyati tanggal 24 Oktober 2013;
 - 2 (dua) lembar surat kesepakatan Rumpun Keluarga dari Debby Ariyanti;
 - 1 (satu) slip setoran BRI senilai Rp25.870.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2013;
 - 1 (satu) slip setoran BRI Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar foto bukti penerimaan uang oleh Debby Ariyanti;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor : 6202042202100003;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Debby Ariyanti;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Handoko;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Debby Ariyanti tanggal 18 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Debby Ariyanti tanggal 18 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2013;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Surat Tanah atas nama Pak Hamzah
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Nomor 217 atas nama H. Rahmadi S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tanah Nomor 218 atas nama Nurdiansyah;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Debby Ariyanti;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) bendel Buku Tanah asli Nomor 218 atas nama Nurdiansyah
Dikembalikan kepada Saksi Hamzah Bin Solehan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Febri Pumamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, HS, S.H., M.H., Firdaus Sodiqin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Saiful, Hs, S.H., M.H.
d.t.o

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spt